KB증권

2026년 10월 28일

크레딧 Analyst 박문현, CFA, FRM
mh.park@kbfg.com

더 많은 리포트 보기

KB Credit Signal

증권 인수와 관련한 규정 변경: 회사채 수요예측 시장 개선 기대

발행가격 정상화, 실수요 기반 강화의 계기

— [그림 1~2] 2026년 10월 20일 금융투자협회는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정안을 예고했음. 주요 내용은 발행사의 조달금리를 낮추기 위해 주관·인수회사 및 계열 금융기관 등의 수요예측 참여를 유도하는 이른바 '캡티브 영업'을 제한하는 것. 이는 2026년 4월 금융감독원이 주요 주관, 인수회사에 경영유의조치를 내린 이후, 이를 구체적인 규정으로 마련한 후속 조치임

— [표 1] 신설되는 제12조제5항은 주관·인수회사가 발행사 등과의 이면계약이나 합의를 통해 사전에 약정된 금리·물량으로 수요예측 또는 청약에 참여하거나, 특정 투자자의 참여를 유도하는 행위를 금지함. '인수하는 증권'은 수요예측 참여도 금지되며, '인수하지 않는 증권 (다른 트렌치 등)'에 대한 수요예측 또는 청약에 참여할 때는 이해상충, 정보교류차단, 참여금리, 물량 결정 절차 등에 대한 준법감시인의 확인을 받도록 했음

— [표 2] 대표주관계약서에는 발행사의 캡티브 요구 금지와 위반 시 책임에 관한 사항을 명시하도록 했음. 개정안 설명자료에 따르면 증권신고서에도 관련 내용을 기재할 예정. 또한 해당 기재에도 불구하고 캡티브 영업이 발생할 경우, 거짓기재와 관련해 증권의 취득자 (캡티브 투자자 이외도 포함)가 자본시장법 제125조에 따른 주선인이나 인수인 등에게 손해배상책임을 물을 수 있게 됨

— [그림 3~4] 회사채 수요예측제도는 2012년 4월 도입. 도입 이전에는 투자 수요를 충분히 확인하기에 앞서 발행사의 요구에 따라 금리와 물량을 결정하거나, 인수수수료를 활용해 낮은 발행금리를 보전하는 이른바 '수수료 녹이기' 관행이 존재했음. 이러한 관행은 발행가격의 신뢰성과 투자자 보호를 약화시키고, 회사채 투자수요의 저변 확대를 제약하는 요인으로 지적됐음

— [그림 5~6] 수요예측제도 도입으로 발행시장 선진화에 진전이 있었지만, 실제 수요를 충분히 반영하지 않은 채 공모금리 밴드를 좁게 설정하거나, 발행금리를 낮추기 위해 일부 참여 물량을 임의로 배제하는 문제도 나타났음. 이에 2013년 '회사채 시장 정상화 방안'과 관련한 제도 보완 과정에서 금융투자협회의 '무보증사채 수요예측 모범규준'을 개정하는 등 개선이 추진됐음

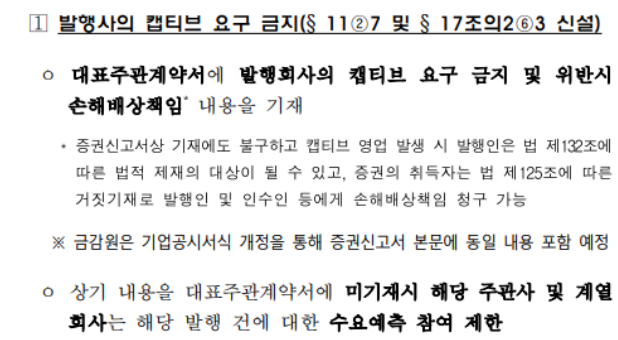
— 이번 개정 역시 수요예측 관행에 유의미한 변화를 가져올 것으로 판단. 캡티브 영업 제한이 금융투자협회 규정에 명시되는 데 더해, 준법감시인의 확인 의무를 통해 수요예측 관련 내부통제가 강화되기 때문. 증권신고서 기재와 관련한 법적 책임까지 수반될 수 있다는 점도 발행사와 주관, 인수회사의 규정 준수 유인을 높일 것으로 예상함

— 단기적으로는 캡티브 수요가 제한되면서, 일부 회사채의 낙찰 강도가 이전보다 약해질 수 있음. 다만 중장기적으로는 캡티브 영업으로 낮아졌던 발행금리가 정상화되면서, 가격 부담으로 참여를 망설였던 운용사, 보험사 등 실수요자의 매수 유인이 높아질 수 있음

— 발행 이후 매물 부담이 완화될 가능성도 있음. 시장 약세기에 캡티브 물량이 단기 보유 후 매각되면서, 개별 종목의 스프레드 확대 압력으로 작용하는 경우가 있었음. 향후 이러한 물량이 실수요자의 매수로 대체된다면, 발행 직후 매도 압력이 줄고 유통가격의 안정성이 높아질 수 있음

— 종합하면, 캡티브 영업 제한은 단기적으로 낙찰 강도를 완화시킬 수 있으나, 발행가격 정상화와 실수요 중심의 배정 확대를 통해 회사채 시장의 수요 기반을 강화하는 계기가 될 것으로 기대함. 특히 가격발견 기능을 높이고 인수, 운용 업무 간 이해상충을 완화한다는 점에서, 회사채 시장의 건전한 발전에 기여할 것으로 기대

그림 1. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 (안) 주요내용 (1)



1 **발행사의 캡티브 요구 금지(§ 11②7 및 § 17조의2⑥3 신설)**

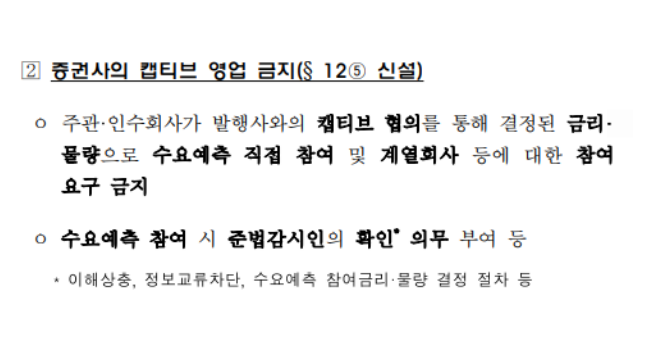
- **대표주관계약서**에 **발행회사의 캡티브 요구 금지 및 위반시 손해배상책임*** 내용을 기재
  - * 증권신고서상 기재에도 불구하고 캡티브 영업 발생 시 발행인은 법 제132조에 따른 법적 제재의 대상이 될 수 있고, 증권의 취득자는 법 제125조에 따른 거짓기재로 발행인 및 인수인 등에게 손해배상책임 청구 가능

※ 금감원은 기업공시서식 개정을 통해 증권신고서 본문에 동일 내용 포함 예정

- 상기 내용을 대표주관계약서에 **미기재시 해당 주관사 및 계열회사**는 해당 발행 건에 대한 **수요예측 참여 제한**

자료: 금융투자협회, KB증권

그림 2. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 (안) 주요내용 (2)



2 **증권사의 캡티브 영업 금지(§ 12⑤ 신설)**

- 주관·인수회사가 발행사와의 **캡티브 협의**를 통해 결정된 **금리·물량**으로 **수요예측 직접 참여** 및 **계열회사** 등에 대한 **참여 요구 금지**
- **수요예측 참여** 시 **준법감시인**의 **확인*** **의무** 부여 등
  - * 이해상충, 정보교류차단, 수요예측 참여금리·물량 결정 절차 등

자료: 금융투자협회, KB증권

표 1. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정안 신, 구조문 대비표

현행	개정안
제11조(무보증사채 대표주관계약의 체결 등) ② 제1항에 따른 대표주관계약서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. ~ 6. (생략)	
<신설>	7. 건전한 발행시장 조성을 위한 발행회사의 금지행위(인수증권사 혹은 다른 기관에게 특정 금리, 물량으로 수요예측에 참여할 것을 요구 등)와 이를 위반한 경우 발행회사의 책임에 관한 사항
제12조(무보증사채의 공모금리 결정 등) ①~④ (생략)	
<신설>	⑤ 제1항에 따른 수요예측을 실시하는 경우, 주관회사 또는 인수회사는 동일 증권신고서를 통해 발행되는 모든 무보증사채에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 발행사 등과 이면계약, 합의 등을 통해 사전에 약정된 금리, 물량으로 수요예측에 참여 또는 청약하거나 특정 투자자를 수요예측에 참여 또는 청약하도록 하는 행위 2. 인수하는 증권의 수요예측에 참여하는 행위 3. 이해상충, 정보교류차단, 수요예측 참여금리, 물량 결정 절차 등에 대해 준법감시인의 확인을 받지 아니하고 수요예측에 참여 또는 청약하는 행위
제17조의2(불성실 수요예측등 참여자의 관리) ①~⑤ (생략) ⑥ 대표주관회사는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. ~ 2. (생략)	
<신설>	3. 무보증사채 공모와 관련하여 대표주관계약서에 제11조제2항7호의 내용이 기재되어 있지 않을 경우, 해당 무보증사채(하나의 증권신고서를 통해 동일한 날짜에 만기, 이자율 등 상이한 발행조건으로 발행된 복수의 채권 모두를 포함한다)의 주관, 인수회사 및 계열회사에 해당 무보증사채 공모를 위한 수요예측 참여를 허용하거나, 공모 무보증사채를 배정하는 행위

자료: 금융투자협회, KB증권

표 2. 손해배상과 관련된 자본시장법 내용

자본시장법 제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임)
① 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 각 호의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 진다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 아니한다.
1. 그 증권신고서의 신고인과 신고 당시의 발행인의 이사(이사가 없는 경우 이에 준하는 자를 말하며, 법인의 설립 전에 신고된 경우에는 그 발기인을 말한다)
2. 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 그 증권신고서의 작성을 지시하거나 집행한 자
3. 그 증권신고서의 기재사항 또는 그 첨부서류가 진실 또는 정확하다고 증명하여 서명한 공인회계사 · 감정인 또는 신용평가를 전문으로 하는 자 등(그 소속단체를 포함한다) 대통령령으로 정하는 자
4. 그 증권신고서의 기재사항 또는 그 첨부서류에 자기의 평가 · 분석 · 확인 의견이 기재되는 것에 대하여 동의하고 그 기재내용을 확인한 자
5. 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 대통령령으로 정하는 자를 말한다)
6. 그 투자설명서를 작성하거나 교부한 자
7. 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 매출인

자료: 국가법령정보센터, KB증권

그림 3. 회사채 발행시장 개선방안 주요내용 (1) (2011.10.17)

- 증권인수시 주관사의 핵심업무는 발행기업 · 증권의 위험 평가 및 가격결정임에도 기업실사 · 수요예측 없이 **발행사 요구에 따라 금리 · 물량 등이 결정**되는 관행 지속

< **실제 회사채 발행시 금리결정 관행** >

· 발행사는 **증권신고서 제출 전**, 증권사를 통해 기관투자자의 희망 금리 · 물량을 파악하여 **가장 유리한 조건을 결정**

· 발행사가 요구하는 금리에 맞추기 위해 증권사가 낮은 금리로 인수한 후 높은 금리로 투자자에 판매하는 **수수료 녹이기 관행도 성행**

* (예시) AA+등급의 ○○기업 발행금리 3.82%, AA+ 평균금리 4.07%

자료: 금융위원회, KB증권

그림 4. 회사채 발행시장 개선방안 주요내용 (2) (2011.10.17)

③ 반면, 투자자 측면에서는 회사채 발행시 산출된 정보 · 가격에 대한 **신뢰성이 낮아져 투자자보호 기능도 저하**됨에 따라 **회사채 수요기반 확대가 제약됨**

- 국제적 관행에 비추어 부실한 회사채 발행절차는 **외국인 투자자의 회사채 투자를 저해**하는 요인으로 작용

* '11.8월 기준 외국인 채권투자 중 회사채 비중은 1% 미만

자료: 금융위원회, KB증권

그림 5. 회사채 시장 정상화 방안 주요내용 (1) (2013.7.8)

□ 희망금리밴드 제시 시 시장가격의 실질적 반영(3조 2항)

— 기존은 희망금리밴드 상하단의 위치와 관련한 구체적 기준이 없어 시장금리보다 낮은 수준의 밴드 제시로 인한 수요예측 실패사례 발생

· 단, 희망금리밴드의 구간(폭)을 10bp이상으로 제시(의무적)

낮은 수준의 밴드 제시로 인한 수요예측 실패 사례

발행사	감건설(AA-, 2천억원, '12년 중 발행)
대표 주관회사	A증권, B증권
희망 금리밴드	국고5년 + 40bp ~ 50 bp - 동사의 민평금리 수준은 80bp, 동일등급(AA-) 민평은 53bp
결과	65bp~79bp 사이에 수요예측 참여 6건 800억에 불과 - 최종 결정금리 : +53bp - 2천억원 전량 미매각 및 인수단이 전량 인수

자료: 자본시장연구원, KB증권

그림 6. 회사채 시장 정상화 방안 주요내용 (2) (2013.7.8)

□ 밴드 내 참여물량 배정의무화(42조 3항)

— 기존은 수요예측 이후 희망금리밴드 내 참여물량까지 배제하는 경우 이를 막을 수 있는 기준 부재

· 희망금리밴드는 발행사와 주관사가 합의하여 제시된 것이란 점에서 합리적 사유 없이 밴드 내 참여물량을 배제하는 것은 부적절

밴드내 참여물량 임의적 배제 사례

발행사	을건설(AA-, 2천억원, '12년 중 발행)
대표 주관회사	C증권, D증권
희망 금리밴드	국고5년 + 40bp ~ 50 bp
결과	총 6건 1,300억원(49~60bp), 이 중 밴드내 1건 400억원(49bp) - 밴드내 물량인 400억원이 유효수요에서 배제되고 38bp로 금리결정 - 2천억원 전량 미매각 및 인수단이 전량 인수

자료: 자본시장연구원, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.